



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

RECURSO EM HABEAS CORPUS Nº 248048 - MG (2026/0399566-6)

RELATOR : **MINISTRO RIBEIRO DANTAS**
RECORRENTE : **MARCELLY LOURENCO BERTOLDO**
ADVOGADOS : **GIULIA MUFFATO SALOMAO - MG228399**
GUSTAVO OLIVEIRA CHALFUN - MG081424
ANTONIO CHALFUN - MG034968
LEOPOLDO GOMES MOREIRA - MG177021
OILSON NUNES DOS SANTOS HOFFMANN SCHMITT - MG038488
RECORRIDO : **MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS**
CORRÉU : **LUCIANO CANDIDO JUNIOR**

DECISÃO

Trata-se de recurso ordinário em *habeas corpus*, com pedido de liminar, interposto por **MARCELLY LOURENÇO BERTOLDO** contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais.

Colhe-se dos autos que a recorrente foi presa preventivamente pela suposta prática do delito tipificado no art. 33, *caput*, da Lei 11.343/2006.

Impetrado prévio *writ* na origem, o Tribunal Estadual denegou a ordem e manteve a custódia cautelar. Eis a ementa:

"EMENTA: *HABEAS CORPUS* – TRÁFICO DE DROGAS – PRISÃO PREVENTIVA – ARQUIVAMENTO PARCIAL DO INQUÉRITO QUANTO À ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – FATO SUPERVENIENTE – AFASTAMENTO DA SÚMULA 53 DO TJMG – RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA MANTIDO – AÇÃO PENAL ANTERIOR POR TRÁFICO COM MODUS OPERANDI SEMELHANTE – CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS INSUFICIENTES – MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS INADEQUADAS – ORDEM DENEGADA. O arquivamento do inquérito quanto ao delito de associação para o tráfico é fato superveniente ao julgamento anterior, apto a afastar a Súmula 53 deste Tribunal, mas não atinge o fundamento que sustentou a manutenção da prisão preventiva, a existência de ação penal em curso na qual a paciente já responde por tráfico de drogas com modus operandi semelhante, a evidenciar o risco de reiteração delitiva (art. 312, § 3º, IV, do CPP). Condições pessoais favoráveis não afastam, isoladamente, a necessidade da custódia, tampouco se mostram suficientes as medidas cautelares diversas da prisão. Ordem denegada.

V. V. *HABEAS CORPUS* – TRÁFICO DE DROGAS – REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – POSSIBILIDADE – IMPOSIÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS – SUFICIÊNCIA E ADEQUAÇÃO. É descabida a prisão preventiva quando inexistir demonstração objetiva do perigo gerado pelo estado de liberdade da paciente, sendo adequada a imposição de medidas cautelares diversas da custódia" (e-STJ, fl. 639)

Nesta Corte, a defesa sustenta, em síntese, que a prisão preventiva carece de fundamentação idônea, porquanto assentada no risco à ordem pública deduzido da existência de procedimento anterior, sem elementos concretos individualizados e sem demonstração do *periculum libertatis*, em afronta ao art. 312 do Código de Processo Penal.

Afirma que não foi apreendida droga em poder direto da recorrente, que o corréu Luciano teria assumido a propriedade exclusiva dos entorpecentes e que a recorrente teria colaborado integralmente com a investigação, permitindo acesso a seu telefone celular, no qual nada ilícito teria sido encontrado (fls. 662 e 670-672).

Alega que o fundamento de risco de reincidência seria inidôneo, pois lastreado no procedimento n. 0003860-14.2025.8.13.0707, em que a prisão não teria sido ratificada pelo delegado, a apreensão teria sido de 2,6 g de cocaína e a denúncia sequer teria descrito mercancia, estando pendente de apreciação judicial.

Argumenta que o Ministério Público do Estado de Minas Gerais promoveu o arquivamento da imputação de associação para o tráfico (art. 35 da Lei n. 11.343/2006) por inexistência de animus associativo, além de ter declinado, no próprio caso, a possibilidade de aplicação da causa de diminuição do tráfico privilegiado do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, a evidenciar a desproporcionalidade da prisão.

Expõe que, consideradas a primariedade, os bons antecedentes, a residência fixa, o vínculo empregatício lícito e a colaboração com as investigações, estão presentes as condições pessoais favoráveis, as quais corroborariam a suficiência de medidas cautelares diversas da prisão, nos termos do art. 319 do Código de Processo Penal.

Ressalta a contemporaneidade e a subsidiariedade das cautelares pessoais, destacando que, mesmo em hipóteses com apreensões superiores e elementos mais gravosos, esta Corte teria privilegiado a substituição da prisão preventiva por medidas do art. 319 do Código de Processo Penal.

Requer a revogação da prisão preventiva ou a substituição da custódia cautelar por medida cautelar diversa.

É o relatório.

Decido.

A prisão preventiva foi decretada mediante os seguintes fundamentos:

"Os pressupostos (art. 312 do CPP) – e prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria (*fumus commissi delicti*) – emergem, neste juízo de cognição sumária, dos elementos informativos coligidos no auto de prisão em flagrante, destacando-se o teor do REDS (id. 10694360454), o qual, em princípio, harmoniza-se com as declarações prestadas pelos militares DALTON e RICHARD, que participaram ativamente das diligências.

A materialidade do ilícito penal se corrobora, ademais, pelo auto de apreensão dos entorpecentes e de instrumentos costumeiramente utilizados por mercadores (id. 10694360458), bem como pelo laudo preliminar de droga de abuso, o qual constatou tratar-se de cocaína as substâncias apreendidas (id. 10694360471).

Em síntese, depreende-se dos autos que, durante patrulhamento, militares receberam informação de que um casal ocupante de um veículo Fiat Uno estaria realizando entregas de entorpecentes na cidade, tendo acabado de efetuar uma suposta venda de drogas em uma lanchonete local.

Em diligências, os policiais localizaram o automóvel indicado e passaram a acompanhá-lo, visualizando-o posteriormente estacionado na Rua João Ferreira Campos. Na ocasião, o passageiro, identificado como LUCIANO CÂNDIDO JUNIOR, ingressou em uma residência, enquanto a condutora, identificada como MARCELLY LOURENÇO BERTOLDO, permaneceu no veículo.

Durante a busca veicular, foram encontrados cinco papелotes contendo substância com características semelhantes à cocaína. Na sequência, os policiais ingressaram no imóvel para averiguação dos fatos e abordaram Luciano Cândido Júnior.

Nas buscas realizadas na residência, foram localizados resquícios de substância semelhante à maconha em vaso sanitário, embalagens plásticas com resíduos aparentando cocaína, uma balança de precisão e materiais comumente utilizados para acondicionamento de entorpecentes. Também foram encontrados, em armário da cozinha, quinze envelopes tipo zip contendo substância análoga à cocaína, dois papелotes da mesma substância e uma porção de maior quantidade.

Ao final das diligências, os abordados receberam voz de prisão, foram submetidos a avaliação médica e, posteriormente, conduzidos à Delegacia de Polícia, juntamente com o material apreendido.

Destarte, ao menos nesse juízo de cognição sumária, entendendo existirem, além da materialidade da infração penal epigrafada, indícios suficientes de autoria a amparar o decreto constritivo de sua liberdade.

O fundamento legal – *periculum libertatis* ou perigo gerado pelo estado de liberdade reside na indispensabilidade de se resguardar a ordem pública (art. 312, – *caput*, do CPP).

A Lei nº 15.272/2025, ao introduzir o § 5º ao art. 310 do CPP, reforça a necessidade de conversão da prisão em flagrante em preventiva quando evidenciado o cometimento reiterado de infrações penais (inc. I) ou o agente tenha praticado o crime na pendência de inquérito policial ou ação penal (inc. IV).

Além disso, o art. 312, § 3º, do CPP, com redação conferida pela Lei nº 15.272/2025, autoriza a consideração de elementos como o fundado receio de reiteração delitiva e a existência de inquéritos ou ações penais em curso como circunstâncias indicativas de periculosidade concreta do agente (inc. IV).

E, na espécie, ambos figuram no polo passivo do processo nº 0003860-14.2025.8.13.0707, em que lhe são imputados crimes de tráfico de drogas e outros, o que evidencia possível dedicação ao tráfico de drogas, bem como LUCIANO figura no polo passivo da ação penal 0005215-93.2024.8.13.0707, também por tráfico de drogas.

Tais circunstâncias evidenciam ainda tanto a periculosidade concreta dos flagranteados quanto o risco de reiteração criminosa, tornando imprescindível a custódia preventiva para a garantia da ordem pública.

Aliás, não somente a mais hodierna legislação, a consolidada jurisprudência do STJ admite que a existência de inquéritos e ações penais em curso – bem como maus antecedentes e atos infracionais – podem evidenciar periculosidade concreta e justificar a custódia para garantia da ordem pública:" (e-STJ, fls. 597-598)

De acordo com o art. 312 do Código de Processo Penal, a custódia preventiva poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, desde que presentes prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria.

No caso, segundo se infere, o decreto construtivo destacou o risco de reiteração delitiva, pelo fato de a recorrente responder a processo por crime análogo, para justificar a prisão.

Todavia, embora se reconheça que a existência de processo em curso possa indicar a reiterada conduta delitiva do agente e, em tese, autorizar a prisão cautelar para o resguardo da ordem pública, trata-se de acusada primária a quem foi atribuída a prática de delito cometido sem violência ou grave ameaça à pessoa e com quem localizada pequena quantidade de droga - 23 invólucros plásticos, contendo a substâncias entorpecente identificada como cocaína, pesando 42,02g.

Nesse contexto, entendo cabível a substituição da custódia preventiva por outras medidas cautelares do art. 319 do CPP, atento a previsão constitucional da prisão cautelar como *ultima ratio*.

A propósito:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM *HABEAS CORPUS*. TRÁFICO DE DROGAS. RECURSO MINISTERIAL. PRISÃO PREVENTIVA. PRIMARIEDADE E PEQUENA QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. AUSÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS CONCRETAS QUE INDIQUEM O PERICULUM LIBERTATIS. IMPOSSIBILIDADE DE ACRÉSCIMO DE FUNDAMENTOS AO DECRETO. MANTIDA A REVOGAÇÃO. AGRAVO IMPROVIDO.

1. Não obstante a excepcionalidade que é a privação cautelar da liberdade antes do trânsito em julgado da sentença condenatória, reveste-se de legalidade a medida extrema quando baseada em elementos concretos, nos termos do art. 312 do CPP.

2. Em julgados recentes desta Corte Superior, consolidou-se o entendimento de que determinadas quantidades de entorpecentes, embora não possam ser consideradas inexpressivas, não autorizam, isoladamente, a conclusão de que a prisão preventiva é a única medida cautelar adequada.

3. *In casu*, foram apreendidos somente 54g de maconha, 21g de crack e 31,60g de cocaína, quantidade irrisória e inapta a justificar a prisão cautelar.

4. É pacífico o entendimento desta Corte quanto à impossibilidade de se agregar motivação ao decreto prisional falho, como ocorreria caso os argumentos aqui trazidos fossem acolhidos.

5. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no RHC n. 197.179/BA, relator Ministro Jesuino Rissato (Desembargador Convocado do TJDF), Sexta Turma, julgado em 6/8/2024, DJe de 8/8/2024.)

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO *HABEAS CORPUS*. TRÁFICO DE DROGAS. ORDEM CONCEDIDA PARA REVOGAR A PRISÃO PREVENTIVA. CUSTÓDIA DESNECESSÁRIA. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. PEQUENA QUANTIDADE DE DROGA. AGRAVO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. *Habeas corpus* impetrado contra acórdão que manteve a prisão preventiva de paciente acusado de tráfico de drogas, alegando nulidade da apreensão e prisão por violação de domicílio, ausência de indícios suficientes de autoria e suficiência de medidas cautelares diversas da prisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste na legalidade da prisão preventiva do paciente, considerando a pequena quantidade de drogas apreendidas e a possibilidade de aplicação de medidas cautelares alternativas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prisão preventiva foi mantida com base na presença dos requisitos do art. 312 do CPP, mas a quantidade de drogas apreendidas não justificou a manutenção da prisão. 4. A jurisprudência do STJ e STF não admite *habeas corpus* como substitutivo de recurso próprio, salvo em casos de flagrante ilegalidade. 5. A decisão monocrática está de acordo com a jurisprudência da 5ª Turma do STJ, que considera a prisão preventiva desproporcional em casos de pequena quantidade de drogas, ainda que o réu seja reincidente específico.

IV. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

(AgRg no HC n. 912.150/RS, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 23/10/2024, DJe de 30/10/2024.)

AGRAVO REGIMENTAL NO *HABEAS CORPUS*. TRÁFICO DE DROGAS. RECURSO MINISTERIAL. PRISÃO PREVENTIVA SUBSTITUÍDA POR MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. PRIMARIEDADE E PEQUENA QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. AUSÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS CONCRETAS QUE INDIQUEM O *PERICULUM LIBERTATIS*. AGRAVO DESPROVIDO.

1. Não obstante a excepcionalidade que é a privação cautelar da liberdade antes do trânsito em julgado da sentença condenatória, reveste-se de legalidade a medida extrema quando baseada em elementos concretos, nos termos do art. 312 do CPP.

2. Em julgados recentes desta Corte Superior, consolidou-se o entendimento de que determinadas quantidades de entorpecentes, embora não possam ser consideradas inexpressivas, não autorizam, isoladamente, a conclusão de que a prisão preventiva é a única medida cautelar adequada.

3. *In casu*, foram apreendidos somente 11 microtubos de cocaína, com o peso de aproximadamente 9,4 gramas (fl. 15), quantidade irrisória e inapta a justificar a prisão cautelar.

4. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC n. 857.171/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDF), Sexta Turma, julgado em 18/3/2024, DJe de 21/3/2024.)

Ante o exposto, **dou provimento** ao recurso em *habeas corpus* para revogar a prisão preventiva imposta à recorrente, mediante a aplicação de medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, a critério do Juízo de primeiro grau. Devendo ele ser advertida que, na hipótese de descumprimento das cautelares, a custódia preventiva poderá ser restabelecida.

Publique-se. Intimem-se.

Brasília, 23 de setembro de 2026.

Ministro Ribeiro Dantas
Relator